



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

נציגות הבית המשותף ברחוב קישון 11 אשדוד

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד סיגל אזולאי
שד הרצל 1, אשדוד

נגד

שטרית ליאון יהודה, ת.ז. [REDACTED]
קישון 11/24, אשדוד

הנתבע

פסק דין

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב קישון 11 באשדוד הידוע כגוש 2196 חלקה 29.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף והנתבע הוא בעליה של דירה בבית המשותף הרשומה כתת חלקה 24. יוער כי אין חולק כי ביום 24.10.15 כונסה אסיפה כללית ונבחר הרכב חדש לנציגות, בראשות מר אלעד אמסלם, אשר החליף את הנתבע אשר שימש עד אז כיו"ר הנציגות.
3. בכתב התביעה דרשה התובעת לחייב את הנתבע בתשלום חובו במועד הגשת התביעה בסך של 5,580 ₪ בגין אי-תשלום דמי ועד בסך 140 ₪ עבור 47 חודש ובגין אי-תשלום חלקו בסך 500 ש"ח בגין תיקון המעלית בבית המשותף, ובסה"כ 7,080 ש"ח.
4. במסגרת כתב הגנתו העלה הנתבע טענות שונות נגד התנהלות התובעת אך, בעקבות הדיון שהתקיים בפני ביום 31.5.21 התייתר הדיון במרבית טענות הנתבע, בין בשל כך שהנתבע הסכים לוותר עליהן ובין בשל כך שהוסבר לו כי עומדת לו הזכות להגיש לפני המפקח על רישום מקרקעין תביעה מטעמו בנוגע לטענות שהעלה, לאחר מיצוי הבירור מול נציגות הבית המשותף (לרבות בנושא של אי פרסום דו"חות כספיים, אי-תשלום דמי ועד ע"י מר אמסלם וכיו"ב).
5. תמצית טענת ההגנה הרלבנטית למחלוקת דנן היא טענת הנתבע כי לאחר תום כהונתו כיו"ר הנציגות נאלץ לשלם מכיסו הפרטי סך של 2,225 ₪ לסילוק חוב של חברת המעליות שתחזקה את מעלית הבית המשותף באותה עת, וכי יש לקזז סכום זה מחובות לתובעת.
6. בעקבות הדיון שהתקיים בפני ביום 4.11.20 במעמד הצדדים, התברר כי הנתבע החל לשלם את דמי הועד השוטפים (בסך 150 ₪) וכן החל לשלם לתובעת תשלומים על חשבון הסכום שנצבר לחובתו ולגביו אין לו טענת קיזוז. בסמוך לאחר הדיון הגיש הנתבע תחשיב לעניין יתרת חובו בגין אי-תשלום דמי ועד שוטפים ולתיקון המעלית, אשר הסתכמה ב- 2,080 ₪ והצהיר כי ישלם חוב זה ב- 8 תשלומים בד בבד עם תשלום דמי הועד החודשיים. בהחלטתי מיום 2.12.20, ולאחר שהתקבלו תחשיבי הצדדים, קבעתי כי נכון לחודש נובמבר היתה לנתבע יתרת חוב שאינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במחלוקת ע"ס 2,080 ₪ והוריתי כי יפרע אותה ב-8 תשלומים כבקשתו. עוד קבעתי כי נותרה במחלוקת יתרת חוב בסך 1,955 ₪ שחב הנתבע לתובעת, אשר אינה במחלוקת כשלעצמה, אך הנתבע טענת קיזוז.

7. בהתאם להחלטתי מיום 2.12.20, הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע ותצהיר עדות ראשית מאת נציג התובעת, אלעד אמסלם. ביום 31.5.21 התקיים בפני דיון הוכחות אשר נועד ללבן את המחלוקת ביחס לסכום שנותר במחלוקת בין הצדדים, בסך של 1,955 ₪. למן הסדר הטוב יובהר כי נכון למועד הדיון פרע הנתבע את כל חובותיו האחרים.

8. בשלב זה חשוב להבהיר כי פסיקת בתי המשפט קבעה זה מכבר את הכלל לפיו לא עומדת לבעל דירה החייב בתשלום דמי ניהול והחזקה לנציגות הבית המשותף זכות קיזוז. בעש"א (י-ם) 51634-02-18 עומר אלבו השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר נקבע על ידי בית המשפט המחוזי כי: "לא ניתן להעלות טענת קיזוז במסגרת תביעה לתשלום דמי ניהול והחזקה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, כטענת הגנה. עיקרון זה חוזר בפסיקה כחוט השני ואף בספרות המשפטית ... הדין המהותי החל על התובענה הוא חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (ולא חוק החוזים כטענת המשיבים). חוק זה אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. כך גם לא נטען כי התקנון המוסכם מאפשר קיזוז. לפיכך אין לאפשר לנתבע להעלות טענת קיזוז בהליך זה, וממילא ההליך לא ידון בטענה כזו". (נבו, 3/6/18); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין-בתים משותפים חלק שלישי 333-334 (2001).
9. יחד עם זאת, הואיל וכל המסמכים הרלבנטיים אשר בידי הצדדים לשם בירור טענת הקיזוז הוגשה לפני במסגרת ההליך דנן וכן נשמעו עדויות בעלי הדין, החלטתי כי אין מקום לנהוג עפ"י הכלל האמור, ארש משמעותו הלכה למעשה הינה מתן אפשרות לנתבע להגיש תביעה שכנגד או תביעה כספית נפרדת נגד הנציגות בגין אותו סכום ובשל אותן טענות. ברי כי הדבר יגרור טרחה ועלויות נוספות ומיותרות לשני הצדדים ואף חוטא לעקרון המחייב חיסכון במשאבים שיפוטיים ושימוש יעיל במשאבים שכבר נוצלו בהליך זה.

דיון והכרעה

10. כפי שעולה מתצהיר נציג התובעת ומעדותו בפני, אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע מסר לידי חברת המעליות "ליכטר בע"מ" שני שיקים דחויים אשר נפרעו מחשבונו הפרטי: הראשון ע"ס 1,325 ₪ לפירעון ביום 15.12.15 השני ע"ס 900 ₪ לפירעון ביום 15.1.16. הנתבע צירף לתצהירו הסכם כתוב שנחתם ביום 29.11.15 בינו לבין נציג חברת המעליות וכן קבלות שהונפקו ע"י חברת המעליות לאחר פירעון השיקים. כן צירף תדפיס של חשבון הבנק שלו.

11. במסגרת חקירתו הנגדית התבקש הנתבע להסביר מדוע מצא לנכון להשיב ל-8 דיירים שיקים שנמסרו לידי עבד החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2015 כדמי ועד, כפי שעולה מנספח E לתצהירו, שעה שתלוי ועומד היה חוב לחברת המעליות. כן נדרש להסביר מדוע חתם על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההסכם עם חברת המעליות ומסר לידיה שיקים מחשבונו הפרטי לאחר שביום 24.10.15 נבחרה נציגות חדשה ולא מסר העניין לטיפול הנציגות החדשה.

12. אשר להשבת כספים מהקופה המשותפת, כעולה מנספח E לתצהירו, הסביר הנתבע כי לא החזיר כסף מזומן לידי אותם דיירים אלא השיב להם שיקים שטרם נפרעו. כן הסביר כי סבר כי אין זה הוגן כי רק דיירים אלו ישלמו דמי ועד כאשר ניהול הבית המשותף עמד לעבור לידיה של חברת ניהול ואחזקה ובשל חוסר שיתוף פעולה מצד יתר בעלי הדירות בתשלום דמי הועד.

13. אשר להסכם שערך הנתבע עם חברת המעליות (נספח A), טען הנתבע כי החל במו"מ עם חברת המעליות כחודשיים לפני חתימת ההסכם לאחר שבשל תקלה הפסיקה המעלית לפעול ולא הוחזרה לפעילות בשל חוב לחברת המעליות. הנתבע טען כי בשל כך שמרבית הדיירים באותה עת לא שילמו דמי ועד סבר כי אין מנוס מכך שישלם את החוב מכספו וזאת לאחר שהיה משוכנע כי יוכל לקזז את הסכום ששילם מכיסו מתוך התשלומים העתידיים לחברת דמי הניהול אותה תכנן להביא לניהול הבית המשותף ואף סיכם איתה, לדבריו, על זכות הקיזוז.

14. במסגרת חקירתו הנגדית ובמענה לשאלות המפקח, הסכים הנתבע לקביעה כי התנהלותו מול חברת המעליות לאחר שנבחרה נציגות חדשה והוא סיים את תפקידו לא היתה תקינה. אין צורך להכביר מילים על כך שאין זה מתפקידו של חבר הנציגות היוצאת לבוא בדברים עם מי מהספקים שנתנו שירותים לבית המשותף לשם סילוק חוב כלפיהם, אלא אם כן הדבר נעשה בידיעת וברשות הנציגות החדשה. העובדה כי הנתבע בחר לשלם מכיסו הפרטי את החוב שנתר אינה הופכת את מגעיו עם חברת המעליות לתקינים והיה עליו להעלות את הנושא במסגרת האסיפה שכונסה ביום 24.10.15 בה השתתף ולהניח את הסוגיה לפתחה של הנציגות החדשה שנבחרה.

15. חרף האמור, לאחר ששמעתי את עדויות בעלי הדין - ולעניין המחלוקת שבפני יש חשיבות יתרה לעדות הנתבע, שוכנעתי כי הנתבע פעל בתום לב שעה ששילם מכיסו חוב לחברת המעליות – חוב אשר נצבר לחובת הקופה המשותפת. על אף שהנתבע לא הציג אסמכתאות בנוגע ליתרת החוב בחשבון הבנק שניהל בשם הנציגות לחודש אוקטובר או לנובמבר 2015, לאחר שנמצא כי החשבון נסגר רק ביום 15.12.15 כעולה מנספח 1F, השתכנעתי מעדות הנתבע כי לא משך לכיסו כספים עודפים מחשבון הנציגות לפני שסגר אותו. אמנם, נציג התובעת טען בעדותו כי לדעתו היתה צריכה להיות בחשבון טרם סגירתו יתרת זכות סכום שבין 2,000 ₪ ל- 5,000 ₪ אולם טענה זו לא גובתה בחישוב קונקרטי או בהצגת הנתונים שהביאו לקביעה זו והיא נותרה בגדר השערה בלבד שהוכחה נמרצות ע"י הנתבע.

16. למסקנתי האמורה הגעתי גם נוכח העובדה כי אין מחלוקת כי טרם נערך ההסכם בין הנתבע לחברת המעליות וכנראה זמן קצר טרם התכנסה האסיפה הכללית בה הוחלפה הנציגות, פסקה המעלית לפעול כך שברור כי היה צורך דחוף להגיע להסדר עם חברת המעליות. יש ממש גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/298/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בטענת הנתבע כי לו רצה למשוך כספים מקופת הנציגות לכיסו לא היה מחזיר שיקים דחויים לאותם בעלי דירות שהפקידו אותם בידיו זמן קצר טרם חתם על ההסכם עם חברת המעליות. 17. לאור כל האמור עד כה אני קובע כי יש לקזז את הסך של 1,955 ₪ שחב הנתבע לתובעת בגין דמי אחזקה וניהול שוטף של הבית המשותף כנגד הסכום ששילם מכיסו לחברת המעליות. משפרע הנתבע במהלך ההליך את יתרת החוב מושא התביעה וכן שילם כסדרם את תשלומי הועד השוטפים, הרי שאינו חב בכל חיוב כספי כלפי התובעת נכון ליום 31.5.21.

הוצאות ההליך דנן

18. בניגוד לטענת התובעת, עולה ממכתבים ששלח הנתבע אליה ביום 16.8.17 וביום 14.5.18 (נספחים H לכתב ההגנה) כי העלה את הטענה כי הוא זכאי להחזר או לקיזוז הסכום ששילם לחברת המעליות. אולם, גם לפי תפיסת הנתבע (תפיסה שהיא שגויה בבסיסה כאמור לעיל) כי היה זכאי לקיזוז כמפורט לעיל, לא היה זכאי הנתבע בשום פנים ל"העניש" את הנציגות ולא לשלם באופן סדיר את תשלומי הועד השוטפים ואת תשלום חלקו בתיקון המעלית מהמועד בו למעשה קוזז הסכום שבמחלוקת. הנתבע המשיך לא לשלם את דמי האחזקה וניהול השוטפים במשך תקופה ארוכה לאחר שבפועל קוזז הסכום שבמחלוקת וצבר, כמפורט בכתב התביעה, סכום העולה בהרבה על הסכום השנוי במחלוקת. רק לאחר הגשת התביעה נאות הנתבע לחזור ולשלם את התשלום השוטף ולשלם את החוב שאינו במחלוקת. גם כאן החליט הנתבע על דעת עצמו כי את החוב שאינו שנוי במחלוקת ישלם ב- 8 תשלומים.

19. אשר על כן התובעת זכאית להחזר מלוא הוצאות המשפט ולשכר טרחת עורך דין. הובאה בחשבון העובדה כי ב"כ התובעת לא התייצבה לדיון ההוכחות אך הגישה את כל כתבי הטענות והתצהירים מטעם התובעת והתייצבה לדיון קדם המשפט שהתקיים בפני. לפיכך, אני מורה כי הנתבע ישלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪.

ניתן ביום 3 יוני 2021, כ"ג סיוון תשפ"א, בהעדר.


אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין